

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2533 นางสาววัลย์ เครือแก้ว
นางทองลิ่ง สุขเกษม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ยื่นฎีกาหลังจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับ การพิจารณาว่าโจทก์จะฎีกาได้หรือไม่ ต้องพิจารณาตามบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะยื่นฎีกา ในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกาไม่ได้แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองบ้านพร้อมที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๘๖ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โจทก์มีสิทธิครอบครองและอยู่อาศัยจนถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๑ ตามคำสั่งศาลจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันใช้มีดตัดฟันต้นไม้ในบริเวณบ้านเสียหาย ๒๐ ลำ ราคา ๓๐๐ บาท และร่วมกันมีมีดบุกรุกเข้าไปในบ้านโจทก์โดยไม่มีเหตุสมควร อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุขและร่วมกัน

ลักไม้ไผ่ ๔ ลำ ราคา ๓๐ บาท ของโจทก์โดยฉกฉวยเอาไปซึ่งหน้า ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๘, ๓๖๒, ๓๖๕, ๓๓๖, ๘๓, ๙๐ และ ๙๑

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๒ หลังจากพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๓๒ ใช้บังคับ การพิจารณาว่าโจทก์จะฎีกาได้หรือไม่ต้องพิจารณาตามบทกฎหมาย
ที่ใช้อยู่ในขณะยื่นฎีกาคือศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์
จึงฎีกาไม่ได้แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๑๓

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(ประกาศนียบัตร อรรถาธิบาย-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายพันระสา บัวทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา ธนาคันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ